

N. R.G. 60269/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Francesco Oddi	Presidente
dott. Eugenio Curatola	Giudice
dott.ssa Assunta Canonaco	Giudice relatore estensore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60269 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2017, posta in decisione in data 24.01.2022 (data di scadenza del termine per le memorie di replica), all'esito dell'udienza del 03.11.2021, vertente

TRA

Parte_1 **in persona
dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore**
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Indaco e Stefano Esposito in virtù di procure depositate nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale Giulio Cesare n. 71

ATTORE

E

Controparte_1

in persona del

Presidente in carica

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è *ope legis* domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

CONVENUTO

OGGETTO: azione di responsabilità magistrati ai sensi della legge n.117 del 1988.

CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e da verbale di udienza del 03.11.2021 da intendersi interamente richiamate e trascritte.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso in riassunzione depositato il 18.09.2017 - a seguito dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale ordinario di Napoli il 17.07.2017 declinatoria della competenza in favore del Tribunale ordinario di Roma - e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, alla *Controparte_2* la società

Parte_1

adiva questo Tribunale, chiedendo la condanna dello Stato italiano e, per esso, della *Controparte_2* al pagamento della somma di euro 85.113,50 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti e cagionati dall'illegittimo esercizio delle funzioni giudiziarie da parte di tre magistrati della Corte di Appello di Napoli, Sez. III civile, specificamente indicati nell'atto introduttivo.

Esponeva che la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 3709/2007, depositata il 29.11.2007, nel pronunciarsi

sull'appello proposto dalla società attrice

Parte_2

[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1491/2003, pure dichiarando inammissibile l'appello principale, la condannava al pagamento, in favore dell'appellato

Pt_3

[...] della somma di lire 100.000.000 (ora euro 51.645,69), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in accoglimento dell'appello incidentale tardivo da quest'ultimo proposto e in palese violazione dell'art. 334, 2° comma, cpc. Evidenziava, in particolare che la Corte d'Appello, nella composizione indicata nel ricorso, nonostante il grossolano errore e l'istanza proposta dalla società ex art. 373 cpc, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della pronunciata sentenza (dichiarandosi disponibile a prestare congrua cauzione), respingeva l'istanza con ordinanza del 22.05.2008, depositata in data 26.05.2008. Aggiungeva che, a fronte di tale provvedimento, il

Pt_3

e i suoi difensori ottenevano, nella successiva procedura esecutiva azionata a seguito di pignoramenti presso terzi, l'assegnazione della somma di euro 85.113,50 (effettivamente incassata) che la società attrice non era più riuscita a recuperare, nonostante la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1140/2014, depositata in data 12.06.2014, con la quale il giudice di legittimità, in accoglimento del ricorso proposto dalla società e pronunciando nel merito, cassava senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di appello n. 3709/2007 e dichiarava l'inefficacia dell'appello incidentale.

Precisava che dalla data del deposito in Cancelleria della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, il 12.06.2014,

decorreva il termine di tre anni ex art. 4 legge n. 117/1988 per l'esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato, allegando e documentando l'impossibilità del recupero delle somme versate dalla società attrice.

Concludeva che, a fronte del macroscopico e grossolano errore, la responsabilità per colpa grave dei magistrati della Corte di Appello di Napoli era evidente, in particolare alla luce del rigetto dell'istanza di sospensiva della sentenza, atteso che la norma di cui all'art. 334, 2° comma, cpc non lasciava spazio ad interpretazioni di sorta.

Si costituiva la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza. Assumeva che il giudizio, incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli con ricorso depositato il 16.02.2017, era stato attivato quando era ormai decorso il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 4 legge n. 117/1988, *ratione temporis* vigente. Aggiungeva che doveva ritenersi maturato anche il termine triennale introdotto dalla legge n.18/2015 entrata in vigore il 19.03.2015, atteso che il *dies a quo* di decorrenza del termine doveva farsi risalire alla data del deposito del provvedimento assunto come lesivo (costituito dalla ordinanza della Corte di Appello del 26.05.2008 contro la quale non è ammessa impugnazione) o al massimo alla data in cui risultava concretizzato il danno lamentato risalente al 2008 (quando la società aveva versato le somme poi rivelatesi non dovute).

Nel merito contestava la fondatezza della domanda, deducendo che l'ordinanza indicata come fonte del danno subito non

presentava i connotati di abnormità e inverosimiglianza tali da potere essere ricondotta ad una negligenza inescusabile dei magistrati. In particolare, evidenziava che, in sede di istanza ex art. 373 cpc, la società attrice non aveva fornito prova del dedotto danno grave e irreparabile ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado e che neppure poteva ritenersi univoca l'interpretazione dell'art. 334, 2° comma, cpc, in ordine alla sorte dell'appello incidentale tardivo, nel caso in cui l'appello principale fosse dichiarato inammissibile non per ragioni di rito (ovvero perché tardivamente proposto), bensì per ragioni di merito (per genericità e aspecificità dei motivi). Contestava infine che l'incapienza del Pt_3 potesse essere configurata quale conseguenza diretta e immediata del provvedimento giurisdizionale in esame.

Disposta la comunicazione ai magistrati interessati ex art. 6 legge n. 11/1988 (e indicati nell'atto introduttivo), la causa era istruita mediante produzione documentale e rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 03.11.2021, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Nella comparsa conclusionale parte attrice ribadiva la tempestività della domanda rilevando che, in virtù del disposto di cui all'art. 4 legge n. 117/1988, essa poteva essere proposta solo dopo l'esperimento di tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento lesivo, ovvero nel caso di specie solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione depositata il 12.06.2014 avvenuto in data 27 luglio 2015

(termine annuale applicabile alla fattispecie, trattandosi di un giudizio anteriore al 2009), posto che, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 cpc, la stessa sentenza di Cassazione era impugnabile per revocazione.

Deve preliminarmente essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità della domanda e al rispetto dei termini di decadenza di cui all'art. 4 legge n. 117/1988.

La soluzione di tale questione impone a monte il vaglio e la verifica di determinati presupposti. In particolare, devono essere individuati nell'ordine: 1.il provvedimento giurisdizionale dal quale sarebbe derivato il danno lamentato da parte attrice; 2.il *dies a quo* dal quale fare decorrere il termine di decadenza previsto dalla legge; 3. la disciplina applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame. Quanto al primo punto, parte attrice nell'atto introduttivo ha espressamente affermato che "il presente ricorso è volto a conseguire l'accertamento della responsabilità civile della Corte di Appello di Napoli, sez.III civile, il cui collegio era composto, al momento della decisione da: 1) Presidente Dott. Roberto Bochicchio; 2) Consigliere Dott. Francesco Saverio Azzariti Fumaroli; 3) Consigliere relatore Dott. Giancarlo Di Ruggiero".

Si tratta dei magistrati (nei confronti dei quali, dopo non poche difficoltà, sono state eseguite le comunicazioni ex art. 6 legge n.117/1988) che hanno pronunciato l'ordinanza depositata in data 26.05.2008 con la quale è stata respinta l'istanza proposta dalla società attrice, ex art. 373 cpc, per la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 3709/2007 emessa dalla

Corte d'Appello di Napoli in parziale diversa composizione (essendo il Collegio presieduto da un diverso magistrato).

Alla luce delle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, non vi è dubbio che il provvedimento che avrebbe cagionato il danno di cui si richiede in questa sede il risarcimento sia l'ordinanza che ha respinto l'istanza di sospensiva che, ove accolta, avrebbe impedito l'esecuzione della sentenza e quindi il versamento degli importi poi rivelatisi non dovuti.

Quanto al *dies a quo* del termine di decadenza, la domanda risarcitoria verso lo Stato è proponibile, secondo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, legge n.117/1988 "*soltanto quando siano stati*

esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni [termine elevato a tre della legge n.18/ 2015] che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile".

Nel caso di specie l'ordinanza ex art. 373 cpc, come noto, non è impugnabile (e quindi né revocabile, né modificabile), pertanto l'azione risarcitoria poteva essere proposta una volta "*esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno*", ovvero dalla data del deposito

della sentenza che ha deciso sul ricorso ordinario per cassazione (il 12.06.2014), senza tenere conto dei termini previsti dalla legge per la proposizione dell'azione di revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cpc.

Al riguardo non ignora il Tribunale la sentenza emessa dalla Cass. S.U. n.26672/2020 che, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, non è conferente alla fattispecie in oggetto, non avendo essa affatto affermato che la pendenza del termine per proporre l'azione di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione (che ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di appello senza rinvio e decidendo nel merito) ne impedisse il passaggio giudicato.

La richiamata sentenza - pronunciando su una diversa questione ovvero sul "se, proposto ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso, abbia cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, il termine di decadenza per proporre l'azione di responsabilità civile contro l'operato dei magistrati, previsto dalla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, decorra dalla decisione di merito da parte della Corte ovvero dalla decisione sul ricorso per revocazione" - ha enunciato il seguente principio di diritto: *"la domanda di risarcimento per il danno attribuito a provvedimento della Corte di Cassazione che abbia deciso la causa nel merito deve essere proposta a pena di decadenza nel termine di tre anni (due anni in base alla disposizione applicabile ratione temporis) decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sull'istanza di revocazione ai*

sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anche se dichiarata inammissibile per estraneità al parametro legale dell'errore di fatto, ovvero, se il rimedio della revocazione non sia stato esperito, dal provvedimento asseritamente fonte del danno, salvo in quest'ultimo caso la valutazione da parte del giudice dell'azione di responsabilità civile della ricorrenza dei presupposti per proporre la domanda di revocazione ed, in caso positivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 391- bis cod. proc. civ.".

La Corte precisando che "l'art. 391 - bis è mezzo d'impugnazione straordinaria in relazione alla decisione del giudice di merito, è rimedio per il conseguimento della stabilità in relazione alla decisione del giudice di legittimità", ha in concreto risolto il problema dell'interferenza del rimedio della revocazione per errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. con la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 117/1988 (che impone un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato all'esito del previo esaurimento di tutti gli strumenti possibili per ottenere la revoca o la modifica del provvedimento lesivo) distinguendo l'ipotesi in cui l'azione ex art. 391 bis cpc sia stata esperita (indipendentemente dalla corretta attivazione del rimedio) - facendo in tal caso decorrere il termine di decadenza dal momento in cui il procedimento di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. azionato si sia esaurito-, dall'ipotesi in cui il rimedio non sia stato azionato, statuendo in tal caso che il termine per la

esperimento dell'azione risarcitoria decorre dalla pubblicazione del provvedimento asseritamente fonte del danno, precisando che *“In quest'ultimo caso, e si tratta del profilo di rilevanza della questione dell'assoggettabilità al rimedio dello specifico illecito giudiziario, il giudice dell'azione di responsabilità civile deve tuttavia valutare se, in relazione all'illecito denunciato, il provvedimento fosse in astratto assoggettabile al rimedio della revocazione ed, in caso positivo, la domanda sarà dichiarata inammissibile per mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 391 – bis”*.

In sostanza, come affermato dalla Corte, il rimedio della revocazione per errore di fatto ha carattere eventuale, in quanto deve trattarsi di *“un rimedio congruo allo specifico illecito giudiziario in questione”*. Nel caso in cui, per il soggetto che si ritenga danneggiato, l'impugnazione non sia in concreto ammissibile *“non avendo egli da dolersi del vizio alla cui ricorrenza è condizionato quel tipo di gravame, la domanda nel giudizio di responsabilità non può conseguentemente ritenersi improponibile, poiché l'impugnazione era di fatto preclusa dalla legge e, quindi, “non prevista” o “non più possibile” secondo il disposto dell'art. 4; il giudizio di responsabilità potrà, quindi, essere correttamente instaurato entro i termini di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 117 del 1988, decorrenti dalla data di esaurimento del grado del procedimento ove il fatto si è verificato”*.

Appare evidente che, nel caso di specie, il rimedio ex art. 391 bis cpc era precluso alla società odierna attrice, atteso che la

sentenza della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da quest'ultima e pertanto nessun vizio (per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc) era censurabile in sede di revocazione da parte della società attrice.

Ne consegue che il termine di decadenza di cui all'art. 4 legge n.117/1988 deve farsi decorrere dalla data del deposito della sentenza che ha deciso sul ricorso ordinario per Cassazione, ovvero il 12.06.2014, atteso che tale sentenza non si è limitata ad accogliere il ricorso cassando la sentenza impugnata, ma ha deciso nel merito, con la conseguenza che dal giorno della pronuncia della sentenza la statuizione in essa contenuta deve intendersi definitiva e, a quella data, deve intendersi consumato l'asserito pregiudizio lamentato da parte attrice.

Quanto alla disciplina applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, la datazione del fatto illecito ascritto ai componenti del collegio della terza sezione civile della Corte d'Appello di Napoli sopra indicati corrisponde alla data di pronuncia della richiamata ordinanza (ovvero 26.05.2008), e pertanto deve trovare applicazione il testo della legge n.117/1988 anteriore alla nota riforma introdotta dalla legge n.18/2015. Invero *“quest'ultima legge, in mancanza di una disciplina transitoria, si applica infatti ai soli fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo 2015)”*, cfr. Cass. S.U. n.11747/2019.

Ciò sicuramente riguardo alle norme di natura sostanziale che regolamentano la fattispecie in esame.

In ordine al termine di decadenza, la domanda risarcitoria proposta non può ritenersi tardiva.

Invero, il più lungo termine di decadenza per la proposizione dell'azione - di tre anni in luogo del termine di due anni (art. 3 della legge 18/2015 che ha modificato l'art. 4, commi 2 e 4, ed abrogato l'art. 5) - non trova applicazione solo nei casi in cui, alla data della entrata in vigore (19.3.2015) della nuova disciplina, sia già maturato il termine di decadenza biennale.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata perché alla data di entrata in vigore della legge (marzo 2015) non era ancora maturato il termine biennale previsto dall'art. 4 legge n. 117 del 1988 anteriforma (*dies a quo* 12.06.2014).

Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, sia pure con riferimento al prolungamento di termini dettati in relazione ad istituti diversi dall'azione di responsabilità di magistrati (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 22/01/2014, n. 1255 e in tal senso, anche Cass. Civ., Sez. VI-3 n. 10121/2015; 29.1.2014 n. 2016 e sent. n. 551 del 2016) *“in assenza di un regime transitorio, una norma che prolunghi la durata di un termine decadenziale stabilito da una precedente disposizione - e che entri in vigore quando ancora il primo termine non sia decorso, cioè prima che si sia verificata la decadenza dal diritto - esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente; e perciò, pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa stabilita”*.

Nel merito, la domanda è tuttavia infondata.

L'art. art. 2, della n. 117 /1988 , nella formulazione applicabile antecedente alla riforma così dispone:

“art. 2. Responsabilità per dolo o colpa grave.

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. 2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.

Parte attrice ha dedotto che la Corte d'Appello nel respingere con ordinanza del 26.05.2008 l'istanza ex art. 373 cpc è incorsa in una macroscopica violazione di legge in particolare dell'art. 334, 2° comma cpc, norma che non consentiva interpretazioni di sorta, stante il suo chiaro e inequivoco significato, prevedendo tale disposizione che in caso di appello incidentale tardivo

(ovvero proposto dalle parti contro le quali è stata proposta impugnazione, quando per esse sia decorso il termine per proporre appello) lo stesso “perde ogni efficacia” se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

Ha aggiunto che in tali termini si era pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1341/2014 che aveva accolto il ricorso proposto dall’odierna società attrice e cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, dichiarando l’inefficacia dell’appello incidentale.

Dalla lettura dell’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli del 26.05.2008 - da cui è derivato l’asserito pregiudizio lamentato da parte attrice - non è evincibile la macroscopica violazione di legge denunciata da parte attrice.

La pronuncia è stata resa ai sensi dell’art. 373 cpc secondo cui *“il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”*.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, ai fini della sospensione, ai sensi dell’art. 373 cpc, della esecutività della sentenza resa in grado di appello contro cui sia stato proposto ricorso per cassazione, il potere discrezionale riconosciuto al giudice di appello è meno ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice dagli artt. 283 e 351 cpc, atteso che per la sospensione della esecutività ex art. 373 cpc è precluso l’esame della probabile fondatezza del ricorso

per Cassazione (come emerge dal chiaro tenore letterale dell'art. 373 cpc e tenuto conto che la Corte d'Appello non ha alcun potere decisorio in ordine all'impugnazione proposta con il ricorso per cassazione) ed è invece richiesta, in via esclusiva, una deliberazione sull'esistenza di "un grave e irreparabile danno" (cfr. tra tante Corte d'Appello di Milano 10-16-01-2016, rg 5122/2016; Corte di Appello di Roma 30.05.2018 rg 52015/2016).

Come allegato da parte attrice, anche nella comparsa conclusionale, il fondamento dell'azione risarcitoria intrapresa è la violazione di legge evidente, grossolana e macroscopica, determinata da negligenza inescusabile per non avere il Collegio fatto applicazione dell'art. 334, secondo comma, cpc. Tuttavia, nessuna valutazione era consentita ai giudici della Corte di Appello di Napoli aditi ex art. 373 cpc in ordine alla verosimile fondatezza del ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione e pertanto nessuna macroscopica violazione dell'art. 334 cpc è ascrivibile al Collegio che ha pronunciato la censurata ordinanza in data 26.05.2008.

Nel caso in oggetto con il provvedimento in esame la Corte di Appello ha ritenuto non sussistente il pregiudizio grave e irreparabile, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che esclude la gravità del danno ogni qual volta non vi sia un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore procedente possa ricavare dall'esecuzione e il pregiudizio patito dal debitore (cfr Trib. Caltanissetta, 27 aprile 2004, ord.; App. Salerno, 22 febbraio 2012, ord.; App. Roma, 30 maggio

2018, ord.; App. Trieste, sez. II civ., 16 ottobre 2020), mentre ha escluso irreparabilità del pregiudizio non ritenendo raggiunta prova adeguata sia “in ordine all’asserita precaria situazione patrimoniale” del resistente (nel giudizio in Cassazione), sia in ordine “all’invocata irrecuperabilità dell’importo di euro 51.600,46”.

Si tratta di valutazioni nemmeno oggetto di specifica censura da parte della società attrice che integrano un’attività di valutazione del fatto e delle prove per la quale non è configurabile una responsabilità civile del magistrato, l’art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (nella formulazione anteriore alla novella della legge 27 febbraio 2015, n. 18, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie), nel caso in cui il giudice abbia ritenuto una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti che, però, abbiano formato oggetto di esame e valutazione, trattandosi in tale caso di errato apprezzamento dei dati acquisiti e salvo che il giudice abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento, circostanza non rilevabile nel caso in esame (cfr. tra tante Cass. n. 1266/2018).

In particolare nella motivazione del provvedimento la Corte di Appello dà atto che “dalla documentazione prodotta in atti dal resistente emerge l’assoluta solidità patrimoniale del medesimo, il quale può rispondere con il proprio patrimonio individuale di eventuali precedenti debiti, a prescindere dalla cancellazione dell’omonima ditta individuale”, ma non risulta

prodotta in atti la documentazione depositata dal Pt_3 costituente il materiale probatorio esaminato dal Collegio nel procedimento di inibitoria, di talché questo Tribunale non ha elementi sufficienti per apprezzare la dedotta condotta gravemente colposa dei magistrati. Del resto, trattandosi di fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria aquiliana speciale prevista dalla legge 113/88, la relativa allegazione e prova incombeva al danneggiato.

In conclusione, la domanda deve essere respinta, ma l'oggettiva difficoltà dell'acquisizione del materiale probatorio necessario per la decisione giustifica la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come riformulato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 7.3.2018, n. 77.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge la domanda;
- compensa le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2022

Il Giudice estensore
Assunta Canonaco

Il Presidente
Francesco Oddi